EDU MIN

Centro de Capacitación Especializado en Minería, Industria y Negocios

DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN:

ESPECIALISTA EN COMERCIO INTERNACIONAL, GESTIÓN ADUANERA Y LOGÍSTICA

MÓDULO I : REGULACIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL EN EEUU Y CHINA: NORMATIVA Y DESAFÍOS LEGALES

TEMA 3: NORMATIVAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL: PERSPECTIVAS DE EEUU Y CHINA

PRESENTADO POR :
ING. IVETTE ALVAREZ

INTRODUCCIÓN



Introducción Breve: Normativas del Comercio Internacional – Perspectivas de EEUU y China

El comercio internacional se rige por marcos regulatorios que varían significativamente entre jurisdicciones, siendo Estados Unidos y China dos de los actores más determinantes en este campo.

Por un lado, el sistema estadounidense se basa en la transparencia, el estado de derecho y la aplicación rigurosa de la ley, implementando normativas como el FCPA, las regulaciones EAR/ITAR y medidas robustas de protección de la propiedad intelectual. Este enfoque legalista está orientado a salvaguardar la seguridad nacional y la competitividad económica, utilizando procesos judiciales y administrativos que aseguran una previsibilid.ad y control en las transacciones internacionales

INTRODUCCIÓN



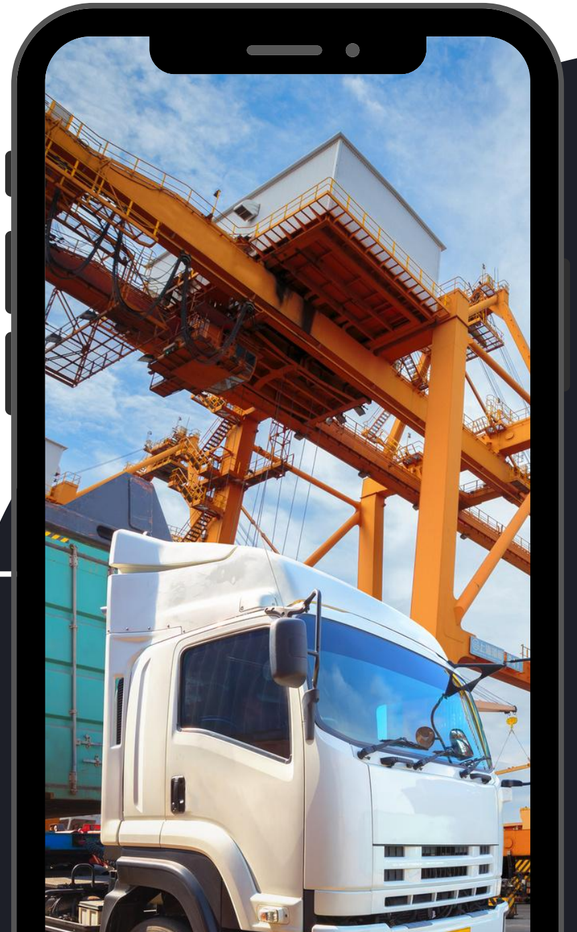
En contraste, China, dentro de una economía socialista de mercado, adopta un modelo de "rule by law" en el que el Estado juega un rol central en la dirección y aplicación de la normativa. Sus leyes –como la de Comercio Exterior, la de Inversión Extranjera y la de Control de Exportaciones– se diseñan no solo para regular el comercio, sino también para cumplir objetivos estratégicos y de estabilidad, lo que a menudo implica una mayor discreción administrativa.

Esta comparación revela diferencias fundamentales en filosofía, alcance y aplicación que impactan directamente en la dinámica del comercio global. Conocer estas perspectivas es esencial para anticipar desafíos y aprovechar oportunidades en un entorno internacional en constante evolución.

EDU MIN

TEMA 1 :

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS NORMATIVAS COMERCIALES DE EEUU Y CHINA"







1.1 INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

El comercio internacional se rige por marcos regulatorios que varían significativamente entre jurisdicciones, siendo Estados Unidos y China dos de los actores más determinantes en este campo.

Por un lado, el sistema estadounidense se basa en la transparencia, el estado de derecho y la aplicación rigurosa de la ley, implementando normativas como el FCPA, las regulaciones EAR/ITAR y medidas robustas de protección de la propiedad intelectual. Este enfoque legalista está orientado a salvaguardar la seguridad nacional y la competitividad económica, utilizando procesos judiciales y administrativos que aseguran una previsibilidad y control en las transacciones internacionales. En contraste, China, dentro de una economía socialista de mercado, adopta un modelo de “rule by law” en el que el Estado juega un rol central en la dirección y aplicación de la normativa.

Sus leyes –como la de Comercio Exterior, la de Inversión Extranjera y la de Control de Exportaciones– se diseñan no solo para regular el comercio, sino también para cumplir objetivos estratégicos y de estabilidad, lo que a menudo implica una mayor discreción administrativa.



1.2 OBJETIVOS DEL ANALISIS

Los objetivos principales de esta presentación serían:

1. **Presentar un análisis comparativo** de las normativas que rigen el comercio internacional en **Estados Unidos y China**. Esto implica mostrar las similitudes y, principalmente, las diferencias en sus enfoques regulatorios.
2. **Explicar las diferentes perspectivas** que tienen ambos países sobre el comercio internacional y cómo estas perspectivas se reflejan en sus normativas. Esto incluye entender la filosofía y los principios que guían sus sistemas regulatorios.
3. **Identificar los desafíos y las oportunidades** que surgen para las empresas y otros actores del comercio internacional debido a estas diferencias regulatorias. Esto implica analizar cómo estas normativas impactan en la práctica y qué consideraciones deben tenerse en cuenta al operar en un entorno global.
4. **Subrayar la importancia de comprender estas diferencias** para poder navegar con éxito en el entorno del comercio internacional, anticipar problemas y aprovechar las ventajas que puedan surgir.

En resumen, el objetivo es ofrecer una visión clara y comparativa de las normativas comerciales de EE. UU. y China, destacando sus diferencias y su impacto en el contexto global.



EJEMPLO: VENTA DE JUGUETES HECHOS EN CHINA A ESTADOS UNIDOS

Piensa en una empresa estadounidense que quiere vender juguetes fabricados en China.

DESDE LA PERSPECTIVA DE ESTADOS UNIDOS:

- ✓ Las regulaciones estadounidenses se enfocarán mucho en la seguridad del juguete. Querrán asegurarse de que el juguete no contenga materiales tóxicos (como pintura con plomo), que no tenga piezas pequeñas que puedan causar asfixia en los niños y que cumpla con ciertos estándares de calidad y durabilidad.
- ✓ La empresa estadounidense que importa los juguetes tendrá que pasar por inspecciones y presentar certificados que demuestren que los juguetes cumplen con estas normas de seguridad. Si no lo hacen, los juguetes podrían ser retenidos en la aduana o incluso prohibirse su venta.
- ✓ Esto refleja la importancia que le da Estados Unidos a la protección del consumidor y a la aplicación estricta de las leyes.

DESDE LA PERSPECTIVA DE CHINA:

- ✓ Las regulaciones chinas para la exportación de estos juguetes se centrarán en asegurar que la fábrica cumpla con los estándares de producción acordados con la empresa estadounidense. También se asegurarán de que se sigan los procesos de calidad para la fabricación.
- ✓ El gobierno chino podría tener un mayor control sobre las empresas exportadoras para asegurarse de que cumplen con las regulaciones y contribuyen a los objetivos económicos del país. Por ejemplo, podrían ofrecer incentivos para la exportación o tener requisitos específicos para ciertos tipos de productos.
- ✓ Esto muestra cómo China utiliza las regulaciones no solo para controlar la calidad, sino también para promover su comercio internacional y alcanzar sus metas económicas.



EN RESUMEN:

Imagina que el juguete es un pasajero viajando de China a Estados Unidos.

- Estados Unidos (como el país de llegada) se enfoca en la seguridad del pasajero: Quiere asegurarse de que no sea peligroso y cumpla con todas las normas de seguridad antes de dejarlo entrar.

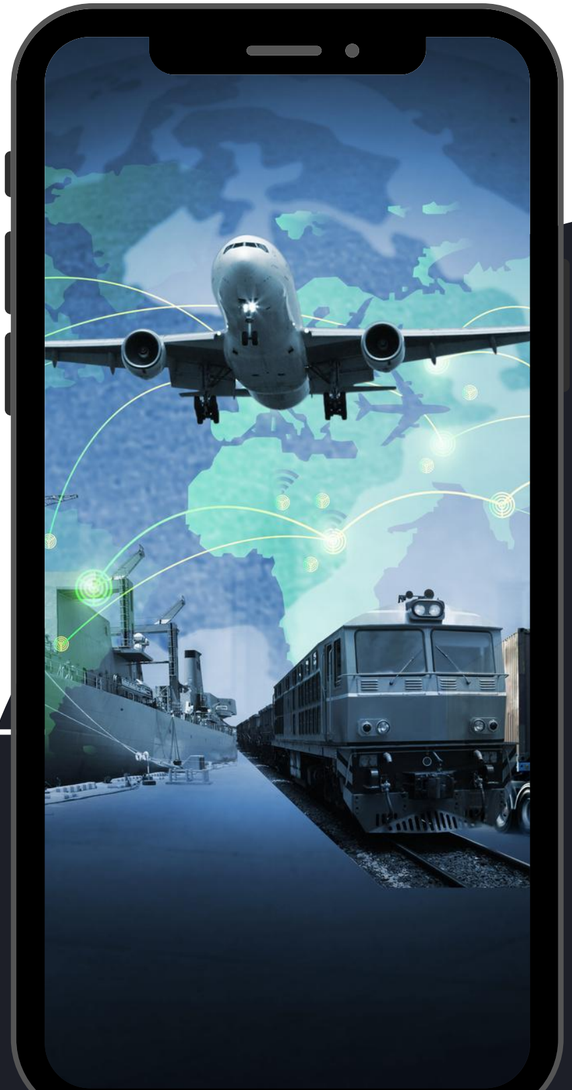
- China (como el país de salida) se enfoca en que el pasajero esté listo para viajar y cumpla con los requisitos para salir del país: También se asegura de que el viaje contribuya a los intereses del país.

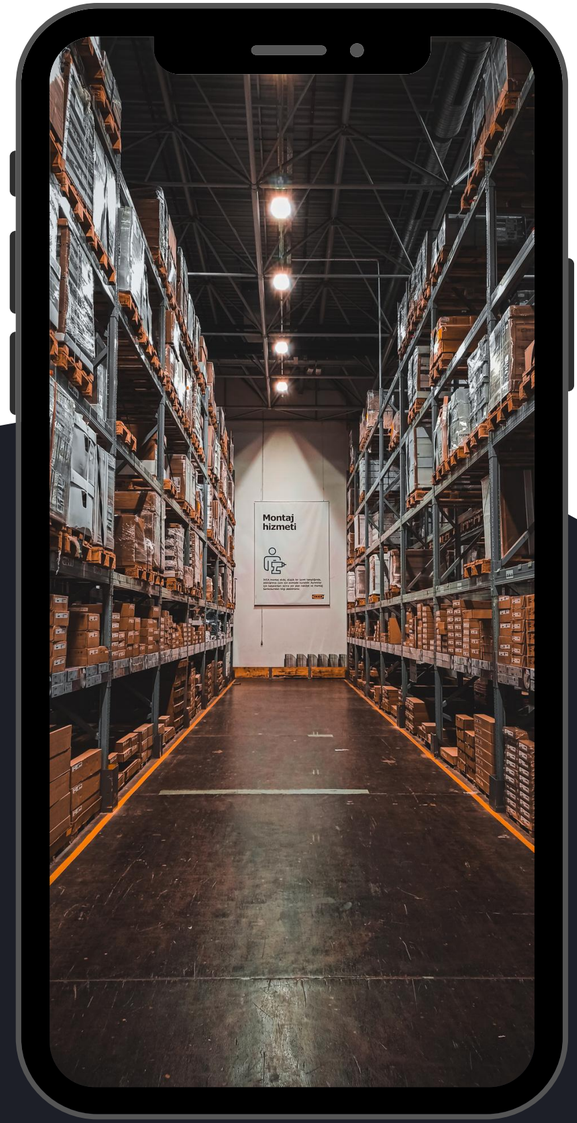
Este ejemplo sencillo muestra cómo las prioridades y el enfoque de las regulaciones pueden ser diferentes entre Estados Unidos y China, incluso para un producto tan común como un juguete.

EDU MIN

TEMA 2 :

EL PANORAMA REGULATORIO COMERCIAL DE ESTADOS UNIDOS: UN SISTEMA DE LEYES Y AGENCIAS ESPECIALIZADAS







2.1 DEFINICIÓN DEL ALCANCE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El sistema regulatorio comercial de Estados Unidos es amplio y está compuesto por una variedad de leyes federales y estatales, así como por numerosas agencias gubernamentales especializadas. Este sistema se ha desarrollado a lo largo del tiempo para asegurar un mercado justo, proteger a los consumidores, garantizar la seguridad nacional y promover el comercio ético tanto a nivel nacional como internacional. La filosofía principal detrás de este sistema es la de la **transparencia**, el **estado de derecho** y la **aplicación rigurosa de la ley**.



2.1 OBJETIVOS PRINCIPALES:

El sistema regulatorio comercial de Estados Unidos tiene varios objetivos clave:

A. **Fomentar la competencia justa:** Evitar prácticas monopolísticas y la competencia desleal para asegurar un mercado abierto y competitivo.
B. **Proteger a los consumidores:** Garantizar que los productos sean seguros, que la información sea veraz y que los consumidores no sean víctimas de prácticas engañosas.
C. **Salvaguardar la seguridad nacional:** Controlar la exportación e importación de ciertos bienes y tecnologías que podrían representar una amenaza para la seguridad del país.
D. **Promover la conducta empresarial ética:** Combatir la corrupción y asegurar que las empresas operen de manera responsable.
E. **Facilitar el comercio internacional:** Establecer reglas claras para las importaciones y exportaciones, al mismo tiempo que se cumplen los acuerdos comerciales internacionales.



EJEMPLOS DE LEYES Y AGENCIAS:

Para que sea más claro, aquí tienes algunos ejemplos concretos de leyes y agencias que forman parte de este panorama regulatorio:

- ✓ **Ley Sherman Antitrust Act (y otras leyes antimonopolio):** Estas leyes buscan prevenir la formación de monopolios y promover la competencia en el mercado. Por ejemplo, podrían impedir que dos grandes empresas del mismo sector se fusionen si esto reduce significativamente la competencia.
- ✓ **Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA):** Esta agencia es responsable de regular la seguridad y eficacia de los alimentos, medicamentos, dispositivos médicos, cosméticos y productos biológicos. Por ejemplo, la FDA aprueba nuevos medicamentos antes de que puedan venderse al público y establece estándares para el etiquetado de alimentos.
- ✓ **Comisión Federal de Comercio (FTC):** Esta agencia protege a los consumidores de prácticas comerciales desleales o engañosas. Por ejemplo, la FTC puede tomar medidas contra empresas que hacen publicidad falsa o que incurren en prácticas de venta engañosas.



- ✓ **Departamento de Comercio de Estados Unidos:** Este departamento tiene varias funciones relacionadas con el comercio, incluyendo la promoción de las exportaciones, la recopilación de datos económicos y la administración de ciertas regulaciones comerciales. Dentro del Departamento de Comercio se encuentra la **Oficina de Industria y Seguridad (BIS)**, que administra las **Regulaciones de Administración de Exportaciones (EAR)**, controlando la exportación de bienes y tecnologías por motivos de seguridad nacional y política exterior.
- ✓ **Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP):** Esta agencia es responsable de regular y facilitar el comercio internacional, recaudar aranceles, proteger las fronteras de Estados Unidos y prevenir el contrabando.
- ✓ **Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA):** Esta ley prohíbe a las empresas y ciudadanos estadounidenses sobornar a funcionarios extranjeros para obtener o retener negocios.

Estos son solo algunos ejemplos, pero ilustran la complejidad y la amplitud del sistema regulatorio comercial de Estados Unidos. Cada una de estas leyes y agencias tiene un papel específico en la supervisión y regulación de las actividades comerciales.



El marco comercial de Estados Unidos se apoya en varias leyes fundamentales:

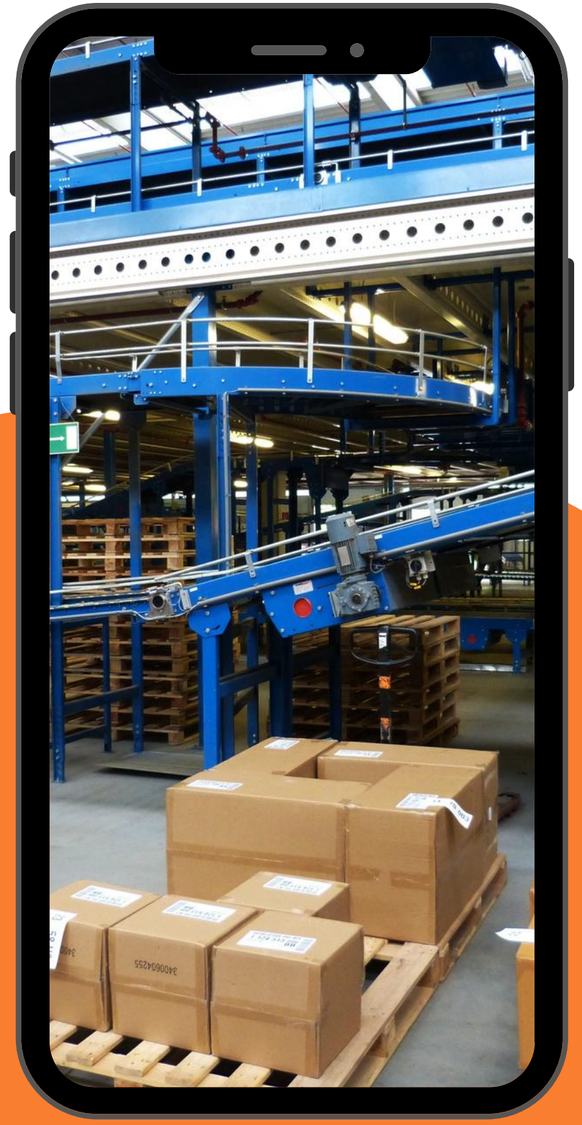
- **Ley de Comercio de 1974:** Otorga al Presidente amplias facultades para regular el comercio, usando herramientas como la Sección 301 para imponer aranceles, por ejemplo, a importaciones chinas consideradas injustas.
- **ECRA y EAR:** Estas normas, gestionadas por el Departamento de Comercio, controlan la exportación y reexportación de bienes y tecnología de doble uso, protegiendo la competitividad tecnológica del país.
- **AECA e ITAR:** Regulaciones que, a cargo del Departamento de Estado, limitan la exportación de armas y tecnología de defensa, reforzando la seguridad nacional.
- **FCPA:** Prohíbe el soborno a funcionarios extranjeros, promoviendo prácticas comerciales éticas.
- **Ley Arancelaria de 1930 (Sección 337):** Permite combatir la importación de productos que infringen la propiedad intelectual estadounidense.
- Este conjunto de leyes crea un sistema normativo que combina regulación económica y objetivos de seguridad nacional, especialmente en las relaciones con países como China.

EDU MIN

TEMA 3 :

"PILARES LEGISLATIVOS CLAVE"







Estos pilares son las leyes fundamentales que establecen las reglas del juego para las empresas que operan en Estados Unidos o que comercian con este país.

1. LEYES ANTIMONOPOLIO (ANTITRUST LAWS):

•**Objetivos:** El objetivo principal de estas leyes es **promover la competencia justa** en el mercado y **prevenir la formación de monopolios** o prácticas que restrinjan el comercio. Esto busca proteger a los consumidores de precios artificialmente altos y fomentar la innovación.

•**Ejemplos Clave:**

- **Sherman Antitrust Act (1890):** Prohíbe los contratos, combinaciones o conspiraciones que restrinjan el comercio, así como la monopolización o los intentos de monopolización.
- **Clayton Act (1914):** Aborda prácticas específicas que podrían dañar la competencia, como la discriminación de precios, los acuerdos de exclusividad y las fusiones y adquisiciones que podrían reducir sustancialmente la competencia.
- **Federal Trade Commission Act (1914):** Prohíbe los métodos desleales de competencia y los actos o prácticas desleales o engañosas en el comercio.



2. LEYES DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR:

•**Objetivos:** Estas leyes están diseñadas para **proteger a los consumidores** de productos inseguros, publicidad engañosa y prácticas comerciales fraudulentas. Buscan asegurar que los consumidores tengan acceso a información precisa y puedan tomar decisiones informadas.

•**Ejemplos Clave:**

- **Consumer Product Safety Act (CPSA):** Establece la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) y le otorga la autoridad para establecer estándares de seguridad y prohibir productos peligrosos.
- **Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FFDCA):** Regula la seguridad y el etiquetado de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos y cosméticos.
- **Truth in Lending Act (TILA):** Requiere que los prestamistas revelen los términos y costos de los préstamos al consumidor.
- **Fair Credit Reporting Act (FCRA):** Regula la recopilación, el uso y la divulgación de información crediticia del consumidor.



3. LEYES DE COMERCIO INTERNACIONAL:

•**Objetivos:** Estas leyes regulan la **importación y exportación** de bienes y servicios, así como el cumplimiento de los **acuerdos comerciales internacionales**. Buscan equilibrar la protección de las industrias nacionales con los beneficios del libre comercio.

•**Ejemplos Clave:**

- **Tariff Act of 1930 (Smoot-Hawley Tariff):** Aunque tristemente célebre por exacerbar la Gran Depresión, históricamente estableció aranceles aduaneros. Las leyes tarifarias modernas son más complejas y a menudo están vinculadas a acuerdos comerciales.
- **Trade Act of 1974:** Proporciona la autoridad para negociar acuerdos comerciales y establece procedimientos para abordar las prácticas comerciales desleales de otros países (como el dumping o los subsidios).
- **Export Administration Regulations (EAR):** Controlan la exportación y reexportación de ciertos bienes y tecnologías por motivos de seguridad nacional, política exterior y escasez de suministro.



4. LEYES DE SEGURIDAD NACIONAL (EN EL CONTEXTO COMERCIAL):

•**Objetivos:** Estas leyes buscan **proteger la seguridad nacional** de Estados Unidos controlando la transferencia de tecnología sensible y previniendo el comercio con entidades o países que representen una amenaza.

•**Ejemplos Clave:**

- **Export Control Reform Act (ECRA):** Moderniza el sistema de control de exportaciones de Estados Unidos.
- **International Traffic in Arms Regulations (ITAR):** Regulan la fabricación, venta y distribución de artículos y servicios de defensa.
- **Trading with the Enemy Act y International Emergency Economic Powers Act (IEEPA):** Otorgan al Presidente la autoridad para imponer sanciones económicas y restricciones comerciales en situaciones de emergencia nacional o amenaza a la seguridad nacional.



5. LEYES ANTICORRUPCIÓN:

•**Objetivos:** Estas leyes buscan **prevenir la corrupción** en el comercio internacional y asegurar la integridad de las transacciones comerciales.

•**Ejemplos Clave:**

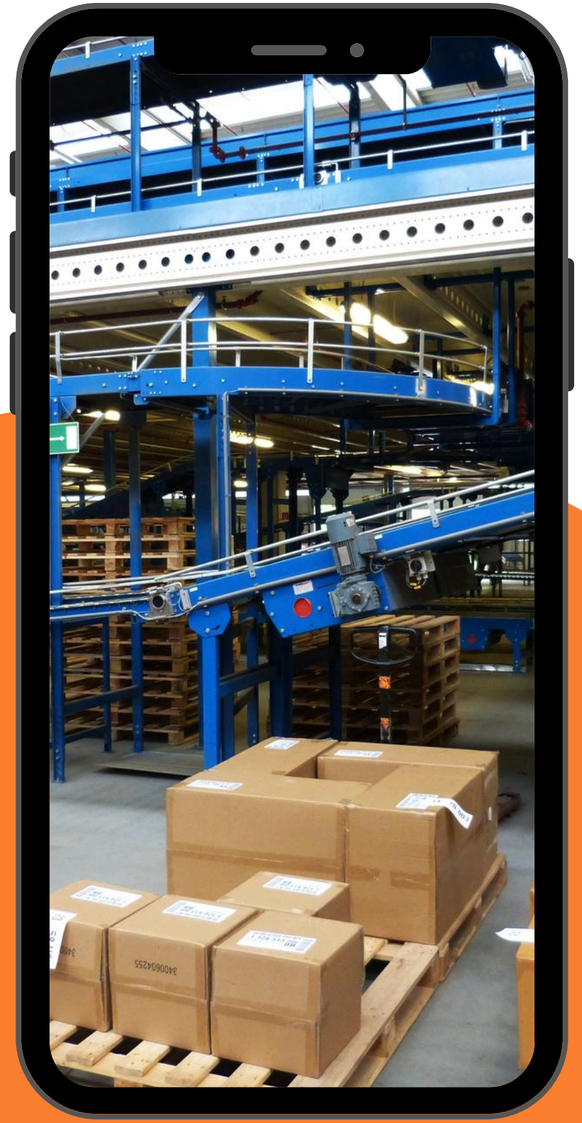
- **Foreign Corrupt Practices Act (FCPA):** Prohíbe a las empresas y ciudadanos estadounidenses sobornar a funcionarios extranjeros para obtener o retener negocios.

EDU MIN

TEMA 3 :

EL PANORAMA REGULATORIO COMERCIAL DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA: ORIENTACIÓN ESTATAL EN UNA ECONOMÍA SOCIALISTA DE MERCADO







3.1ORIENTACIÓN ESTATAL EN UNA ECONOMÍA SOCIALISTA DE MERCADO".

El sistema regulatorio comercial de China se distingue por la **fuerte influencia del Estado** y del Partido Comunista Chino. Aunque opera bajo el modelo de una "economía socialista de mercado", el gobierno desempeña un papel central en la planificación, dirección y control de las actividades económicas, incluyendo el comercio internacional. Las leyes y regulaciones en China a menudo se utilizan como herramientas para alcanzar **objetivos estratégicos nacionales**, mantener la **estabilidad social y económica**, y guiar el desarrollo del país. La **discreción administrativa** juega un papel más significativo en comparación con el sistema estadounidense.



3.2 OBJETIVOS PRINCIPALES:

Los objetivos clave del sistema regulatorio comercial chino incluyen:

A. Promover el desarrollo económico y alcanzar los objetivos estratégicos nacionales: Las regulaciones comerciales se utilizan para impulsar sectores clave de la economía, atraer inversión extranjera en áreas prioritarias y fomentar la innovación tecnológica.

B. Mantener la estabilidad social y económica: El gobierno busca asegurar un crecimiento económico constante y evitar perturbaciones que puedan afectar la estabilidad social. Las regulaciones comerciales pueden utilizarse para gestionar los flujos de capital y controlar sectores considerados estratégicos.

C. Guiar y controlar la inversión extranjera y el comercio: China ejerce un control significativo sobre quién puede invertir en el país, en qué sectores y bajo qué condiciones. También regula las exportaciones e importaciones para favorecer sus intereses nacionales.



3.2 OBJETIVOS PRINCIPALES:

D. Asegurar la calidad y seguridad de los productos (con un enfoque particular en el cumplimiento de los estándares para la exportación): Si bien la seguridad del consumidor es importante, el enfoque regulatorio chino a menudo se centra en garantizar que los productos cumplan con los estándares necesarios para la exportación y para mantener la reputación de los productos chinos a nivel internacional.

E. Promover una competencia "ordenada" dentro del marco de la guía estatal: Si bien se reconoce la importancia de la competencia, el Estado juega un papel importante en la dirección de los sectores económicos y puede intervenir para evitar una competencia excesiva o desestabilizadora.



EJEMPLOS DE LEYES Y ENTIDADES:

Aquí tienes algunos ejemplos de leyes y entidades clave en el panorama regulatorio comercial de China:

- ✓ **Ley de Inversión Extranjera:** Esta ley, promulgada en 2019, busca crear un entorno de inversión más transparente y equitativo para los inversores extranjeros, aunque aún mantiene ciertas restricciones y requisitos.
- ✓ **Ley de Control de Exportaciones:** Establece un marco para controlar la exportación de bienes, tecnologías y servicios para salvaguardar la seguridad nacional y los intereses de China.
- ✓ **Ley de Comercio Exterior:** Regula las actividades de comercio exterior, incluyendo la importación y exportación de mercancías y tecnologías.
- ✓ **Ley de Empresas:** Establece las normas para la formación, operación y liquidación de empresas en China.
- ✓ **Ley de Contratos:** Proporciona el marco legal para los acuerdos comerciales y la resolución de disputas contractuales.



3.3 PRINCIPALES AGENCIAS REGULATORIAS Y MANDATOS:

Entendido. Aquí tienes un resumen más claro y conciso de las principales agencias regulatorias en China y sus funciones principales:

A. **MOFCOM (Ministerio de Comercio):** Es el jefe del comercio internacional: decide qué se importa, qué se exporta y cómo se invierte en China y desde China.
B. **SAMR (Administración Estatal para la Regulación del Mercado):** Es como la policía del mercado: se asegura de que las empresas compitan de forma justa, que los productos sean seguros y de que se respeten las marcas y patentes.
C. **GACC (Aduanas):** Es quien controla las fronteras comerciales: revisa lo que entra y sale del país, cobra impuestos (aranceles) y evita el contrabando.
D. **NDRC (Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma):** Es el planificador económico principal: decide las grandes estrategias económicas y qué industrias son importantes, lo que influye en las reglas del comercio.
E. **MOF (Ministerio de Finanzas):** Es quien maneja el dinero del comercio: decide los impuestos y aranceles que se pagan por importar y exportar.

En pocas palabras, cada agencia tiene un rol específico para asegurar que el comercio en China funcione según las reglas establecidas por el gobierno.



3.4 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE CHINA (CNIPA):

Esta es la agencia del gobierno chino responsable de todo lo relacionado con la **propiedad intelectual**. Piensa en ella como la oficina de patentes y marcas de China.

Sus principales funciones son:

- ✓ **Administrar las patentes:** Esto significa recibir las solicitudes de patente para inventos, modelos de utilidad y diseños, examinarlas para ver si cumplen con los requisitos, y si todo está bien, otorgar la patente. También se encarga de mantener el registro de las patentes.
- ✓ **Administrar las marcas:** Similar a las patentes, CNIPA recibe y examina las solicitudes de registro de marcas para productos y servicios. Si la solicitud cumple con las normas, otorga el registro de la marca, lo que da derechos exclusivos a su dueño.



3.4 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE CHINA (CNIPA):

- ✓ **Administrar las indicaciones geográficas:** Esto se refiere a nombres o signos que se utilizan para productos que tienen un origen geográfico específico y cuyas cualidades o reputación están ligadas a ese lugar (por ejemplo, el "Champagne" de la región de Champagne en Francia). CNIPA registra y protege estas indicaciones en China.
- ✓ **Promover la protección de la propiedad intelectual:** CNIPA trabaja para que se respeten los derechos de patente, marca e indicaciones geográficas en China.

En resumen, si una empresa quiere proteger una invención con una patente o registrar el nombre de su producto con una marca en China, tiene que acudir a la CNIPA. Esta agencia es fundamental para fomentar la innovación y proteger los activos intangibles de las empresas que operan en el mercado chino.

EDU MIN

TEMA 4 :

ANÁLISIS REGULATORIO COMPARATIVO: CAMINOS DIVERGENTES







4.1 DEFINICIONES Y CONCEPTOS BÁSICOS

- ✓ Las diferencias fundamentales en la filosofía regulatoria subyacen a muchas de las divergencias prácticas:

- ✓ **EEUU:** Históricamente orientado al mercado, aunque ahora matizado por preocupaciones de seguridad nacional y reciprocidad. Enfatiza el estado de derecho (rule of law), la transparencia procesal, los procesos legales adversariales y roles relativamente distintos para las agencias (aunque existe coordinación).
- ✓ **China:** Economía socialista de mercado con fuerte guía estatal y objetivos de política industrial. Enfatiza la estabilidad, la seguridad y el control estatal. La ley a menudo funciona como un instrumento de política ('rule by law'). La transparencia puede ser menor y la discreción administrativa mayor.



4.2 PROCEDIMIENTOS ADUANEROS COMPARADOS:

Ambos países han modernizado sus sistemas aduaneros, pero persisten diferencias clave:

- ✓ **EEUU (CBP):** Sistema maduro centrado en la gestión de riesgos a través del Entorno Comercial Automatizado (ACE). Requiere la presentación electrónica detallada de datos antes de la llegada/salida de la mercancía. Pone énfasis en controles de cumplimiento rigurosos, aplicación de derechos AD/CVD, protección de la PI en frontera y, cada vez más, la prevención de importaciones producidas con trabajo forzoso (aplicación de la UFLPA).

- ✓ **China (GACC):** Sistema modernizado que utiliza una "Ventanilla Única" para la presentación de datos. Emplea evaluación de riesgos e inspecciones físicas. Características notables incluyen el proceso de declaración en dos pasos (una declaración simplificada seguida de una completa), el registro obligatorio ante GACC para exportadores de ciertos tipos de alimentos (Decretos 248/249) y la integración de funciones aduaneras con inspección y cuarentena bajo una sola agencia.



OBJETIVOS:

- ✓ **Estados Unidos:** Prioriza la **seguridad nacional** y la **competitividad económica**. También busca proteger a los consumidores y asegurar la competencia justa.

- ✓ **China:** Busca principalmente el **desarrollo económico** alineado con los planes del gobierno, la **estabilidad social y económica**, y la guía y control de la inversión extranjera y el comercio.



EDU MIN

ROL DEL ESTADO:

- ✓ **Estados Unidos:** El papel del Estado es más limitado, actuando como un árbitro y garante del cumplimiento de las leyes.
- ✓ **China:** El Estado tiene un rol mucho más activo, dirigiendo la economía y utilizando las regulaciones como una herramienta para alcanzar sus metas.

Discreción Administrativa:

- ✓ **Estados Unidos:** Tiende a tener menos discreción administrativa, con reglas más claras y procesos judiciales bien definidos.
- ✓ **China:** A menudo implica una mayor discreción administrativa, donde las decisiones pueden estar influenciadas por consideraciones políticas y estratégicas.



CONCLUSIÓN FINAL:

Las normativas que rigen el comercio internacional en Estados Unidos y China representan dos enfoques distintos, reflejando sus diferentes sistemas económicos, filosofías políticas y prioridades nacionales.

- ✓ **Estados Unidos** se fundamenta en un sistema de leyes y agencias especializadas, con un fuerte énfasis en la transparencia, el estado de derecho, la protección de la competencia y los derechos de los consumidores. Su objetivo principal es asegurar un mercado justo y salvaguardar la seguridad nacional.
- ✓ **China**, por otro lado, opera bajo una economía socialista de mercado con una fuerte orientación estatal. Su sistema regulatorio está diseñado para guiar el desarrollo económico, mantener la estabilidad social y alcanzar objetivos estratégicos nacionales, con un papel central del Estado en la dirección y control del comercio.



- ✓ Estas diferencias fundamentales en la filosofía, los objetivos y la aplicación de las regulaciones impactan directamente en la forma en que las empresas operan y compiten en el escenario global. Comprender estos "caminos divergentes" es crucial para cualquier empresa que busque comerciar o invertir en cualquiera de estos países, así como para los formuladores de políticas que buscan navegar las complejidades del comercio internacional.

En última instancia, el panorama regulatorio global es dinámico y está en constante evolución. Mantenerse informado sobre las tendencias y las especificidades de cada sistema es esencial para el éxito en el comercio internacional.



CASO PRÁCTICO

VENTA DE JUGUETES HECHOS EN CHINA A ESTADOS UNIDOS

Situación:

Una pequeña empresa estadounidense quiere importar juguetes de plástico fabricados en China para venderlos en Estados Unidos.

Puntos a considerar para el desarrollo en clase:

- Regulaciones de Seguridad de EE. UU.: ¿Qué normas de seguridad debe cumplir la empresa para poder vender estos juguetes en Estados Unidos? (Por ejemplo, regulaciones sobre pintura con plomo, piezas pequeñas, etc.) ¿Qué agencia estadounidense se encarga de esto?

- Responsabilidades del Importador en EE. UU.: ¿Qué debe hacer la empresa estadounidense para asegurarse de que los juguetes cumplen con estas regulaciones? ¿Necesitan certificaciones o inspecciones?

- Regulaciones de Exportación de China: ¿Qué podría requerir el gobierno chino para permitir la exportación de estos juguetes? (Por ejemplo, estándares de producción, controles de calidad).

- Diferencias en el Enfoque Regulatorio: ¿Cómo se compara el enfoque de Estados Unidos en la seguridad del consumidor con el posible enfoque de China en la facilitación de la exportación?

- Escenario Aduanero: ¿Qué trámites aduaneros deberán realizarse tanto en China como en Estados Unidos para que los juguetes puedan ser exportados e importados legalmente?

BIBLIOGRAFIA

- ✓ **U.S. Department of Justice.** (s.f.). *Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)*. Recuperado de https://www.justice.gov/criminal-fraud/fcpa
- ✓ **U.S. Department of Commerce.** (s.f.). *Export Administration Regulations (EAR)*. Recuperado de https://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations
- ✓ **U.S. Department of State.** (s.f.). *International Traffic in Arms Regulations (ITAR)*. Recuperado de https://www.pmddtc.state.gov/ddtc_public?id=ddtc_public_portal_itar
- ✓ **U.S. Office of Foreign Assets Control.** (s.f.). *Sanctions Programs and Country Information*. Recuperado de https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-sanctions-programs-and-country-information
- ✓ **U.S. Customs and Border Protection.** (s.f.). *USMCA y Regulaciones Aduaneras*. Recuperado de https://www.cbp.gov/
- ✓ **General Administration of Customs of the People's Republic of China.** (s.f.). Recuperado de http://english.customs.gov.cn/

GRACIAS

